

נושא 6 – בירור סכסוכים מחוץ לבתי משפט

נוסח מקורי מהחוק, מאומת מול נבו (www.nevo.co.il). חלק מהציטוטים מלאים וחלק חלקיים/מתומצתים – ראו סימון בכותרת כל קטע.

חוק הבוררות, תקנות בתי המשפט (גישור), תקנות בתי המשפט (רשימת מגשרים), תשע"ח-2017, חוק בתי המשפט (סעיפים 79א-79ב), תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 – פרק ד': פגישת מהו"ת

חוק הבוררות, תשכ"ח-1968 – סעיף 1 (הגדרות)

'הסכם בוררות' – הסכם בכתב למסור לבוררות סכסוך שנתגלע בין הצדדים בעתיד, בין שנקוב בהסכם שם בורר או בורר מכריע ובין שלא לאו.
'בורר' – בורר שנתמנה בהסכם בוררות או על פיו, לרבות בורר מכריע ובורר חליף.
'פסק בוררות' – פסק שניתן על ידי בורר, לרבות פסק ביניים.
'פסק בוררות-חוץ' – פסק בוררות שניתן מחוץ לישראל.

חוק הבוררות, תשכ"ח-1968 – סעיף 15 (מהלך הבוררות)

בורר רשאי לנהוג בדרך הנראית לו מועילה ביותר להכרעה צודקת ומהירה של הסכסוך, ואיננו קשור בדין המהותי, בדיני הראיות או בסדרי הדין הנהוגים בבתי המשפט, זולת אם הסכימו בעלי הדין אחרת.

חוק הבוררות, תשכ"ח-1968 – סעיף 24 (עילות לביטול פסק בוררות)

בית המשפט רשאי, על פי בקשת בעל דין, לבטל פסק בוררות, כולו או חלקו, להשלימו, לתקנו או להחזירו לבורר, מאחת העילות האלה:
(1) לא היה הסכם בוררות בר-תוקף;
(2) הפסק ניתן על ידי בורר שלא נתמנה כדין;
(3) הבורר פעל ללא סמכות או שחרג מהסמכויות הנתונות לו לפי הסכם הבוררות;
(4) לא ניתנה לבעל-דין הזדמנות נאותה לטעון טענותיו או להביא ראיותיו;
(5) הבורר לא הכריע באחד העניינים שנמסרו להכרעתו;
(9) תכנו של הפסק מנוגד לתקנת הציבור;
(10) קיימת עילה שעל פיה היה בית משפט מבטל פסק דין סופי שאין עליו ערעור עוד.
(רשימת העילות המלאה כוללת 10 סעיפים; אלה המרכזיים שבהם.)

תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 – פרק ד' (תמצית, לא נוסח מדויק)

תמצית ההסדר: בסוגי תביעות מסוימים על התובע לקיים פגישת מידע, היכרות ותיאום (מהו"ת) בטרם הגשת התביעה, כתנאי דיוני להגשתה – למעט חריגים שנקבעו בתקנות.